

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 133/2531

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

โจทก์

นายสมยศ อินปัน กับพวก

จำเลย

นายสมยศ อินปัน จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 379,340 ตริ ๗๗ กระทงหนึ่งจำคุกคนละ 18 ปีกับมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490มาตรา 7,72 ๗๗ กระทงหนึ่งจำคุกคนละ 1 ปี และมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ,72 ทวิ ๗๗อีกกระทงหนึ่ง จำคุกคนละ 1 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 3 คนละ 20 ปีจำเลยที่ 1 ที่ 3 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 3 คนละ 13 ปี 4 เดือน ๗๗

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยที่ 3กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 กับลดโทษตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นอีกหนึ่งในสามแล้ว คงเหลือจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 6 ปี 8เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 86)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของจำเลยที่ 1และผู้ขอ
ประกัน (อันดับ 77 แผ่นที่ 2,87,77 แผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นตี
ราคาประกัน 170,000 บาท (อันดับ 62)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกันสองแสน
เจ็ดหมื่นบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน แล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกันสองแสน
เจ็ดหมื่นบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน แล้วดำเนินการต่อไป

(ธีรศักดิ์ กรรณสูตร-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>